

“ตัวอย่างรายงานไต่สวน
เพื่อวินิจฉัยชี้มูล”



รายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล
คณะกรรมการ ป.ป.ท.

เรื่องที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ในคราวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ เมื่อวันที่ เพื่อพิจารณา
และวินิจฉัยชี้มูลความผิด เรื่องที่ ของคณะอนุกรรมการไต่สวน/คณะพนักงานไต่สวน ตามคำสั่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท./สำนักงาน ป.ป.ท. ลับ ที่ ลงวันที่ กรณีกล่าวหา
..... ผู้ถูกกล่าวหา

กรรมการ ป.ป.ท. ที่มาประชุม จำนวน คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----|----------------|
| (๑) | ประธานกรรมการ |
| (๒) | กรรมการ ป.ป.ท. |
| (๓) | กรรมการ ป.ป.ท. |
| (๔) | กรรมการ ป.ป.ท. |
| (๕) | กรรมการ ป.ป.ท. |
| (๖) | กรรมการ ป.ป.ท. |
| (๗) | กรรมการ ป.ป.ท. |

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามรายงานการไต่สวนของ
คณะอนุกรรมการไต่สวน/คณะพนักงานไต่สวนแล้ว ฟังได้ว่า

ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน/คณะพนักงานไต่สวน
คณะอนุกรรมการไต่สวน/คณะพนักงานไต่สวน ได้ดำเนินการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเกี่ยวกับสถานะของผู้ถูกกล่าวหา

(สถานะของผู้ถูกกล่าวหาขณะกระทำความผิด/สถานะปัจจุบันของผู้ถูกกล่าวหา)

.....
.....

ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา

.....
.....

ประเด็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหา

.....
.....

ประเด็นเกี่ยวกับความเสียหาย

.....
.....

วัน เวลา สถานที่ เกิดเหตุ

.....
.....

อายุความ

.....
.....

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยชี้มูลความผิดทางอาญา และความผิดทางวินัยผู้ถูกกล่าวหา ดังนี้

เหตุผลในการวินิจฉัย (การปรับข้อเท็จจริงประกอบเข้ากับข้อกฎหมาย)

.....
.....

ความผิดทางอาญา

.....
.....

ความผิดทางวินัย

.....
.....

ลงชื่อ	ประธานกรรมการป.ป.ท.
(	)
ลงชื่อ	กรรมการ ป.ป.ท.
(	)
ลงชื่อ	กรรมการ ป.ป.ท.
(	)
ลงชื่อ	กรรมการ ป.ป.ท.
(	)
ลงชื่อ	กรรมการ ป.ป.ท.
(	)
ลงชื่อ	กรรมการ ป.ป.ท.
(	)

ตัวอย่างหนังสือขอให้พิจารณา
โทษทางวินัย (กรณีมีมูลทางวินัย
อย่างเดียว)



ที่ ปป ๐๐.../...

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

(วัน เดือน ปี)

เรื่อง ขอให้พิจารณาลงโทษทางวินัย

เรียน (ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการไต่สวนเพื่อวินัยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่องที่
จำนวน..... แผ่น

๒. สำเนามติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ เมื่อวันที่ จำนวน แผ่น

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ดำเนินการไต่สวนโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน/
คณะพนักงาน ป.ป.ท. ไต่สวน กรณี (ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา และ/หรือ กับ
พวก) ว่ากระทำความผิดฐาน (ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือประพฤติมิชอบ)

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนในคราวประชุม ครั้งที่.....เมื่อวันที่
.....แล้วมีมติว่า.....

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอส่งรายงานการไต่สวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายังท่านเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา) ตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ... (ระบุชื่อหน่วยงาน) ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือฉบับนี้ โดยมีต้องดำเนินการสอบสวนทางวินัยอีก และเมื่อได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแล้ว ขอได้ส่ง
สำเนาคำสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ออกคำสั่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนัก (กปท./ปปท.เขต ของฝ่ายเลขานุการไต่สวน/พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าของสำนวน).....

โทร.

โทรสาร

(ระบุชื่อ-สกุลของอนุกรรมการและเลขานุการไต่สวน/พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าของสำนวน)

ตัวอย่างหนังสือขอให้พิจารณาโทษทาง
วินัย (กรณีมีมูลทางวินัยและอาญา
ด้วย)



ที่ ปป ๐๐.../...

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

(วัน เดือน ปี)

เรื่อง ขอให้พิจารณาลงโทษทางวินัย

เรียน (ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยข้อมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่องที่
จำนวน..... แผ่น

๒. สำเนามติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ เมื่อวันที่ จำนวน แผ่น

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ดำเนินการไต่สวนโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน/
คณะพนักงาน ป.ป.ท. ไต่สวน กรณี (ระบุชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา และ/หรือ กับ
พวก) ว่ากระทำความผิดฐาน (ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือประพฤติมิชอบ)

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนในคราวประชุม ครั้งที่..... เมื่อวันที่
.....แล้วมีมติว่า.....

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ และ ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอส่งรายงานการไต่สวน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังท่านเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา)
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ..(ระบุชื่อหน่วยงาน)..ภายใน ๖๐ วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยมีต้องดำเนินการสอบสวนทางวินัยอีก และเมื่อได้ดำเนินการลงโทษทางวินัย
แล้ว ขอได้ส่งสำเนาคำสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ออก
คำสั่งด้วย

อนึ่ง สำหรับความผิดทางอาญาในเรื่องนี้ ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่
บุคคลดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนัก (กปท./ปปท.เขตพื้นที่ ของฝ่ายเลขานุการไต่สวน/พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าของสำนวน).....

โทร.

โทรสาร

(ระบุชื่อ-สกุลของอนุกรรมการและเลขานุการไต่สวน/พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าของสำนวน)